



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 4829/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD; Concessionária Autopista Litoral Sul S.A.

Referência: Processo nº 50500.009112/2025-20

Assunto: Proposta de 20ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio - TP - Autopista Litoral Sul - Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007 - Complementar II.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da segunda análise complementar à Nota Técnica SEI nº 1551/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 29882649), no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) (Art. 25, § 1º, II, a), da proposta da 20ª Revisão Extraordinária Tarifa de Pedágio (TP) do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#).
2. A presente complementação decorre de manifestação exarada pela Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT), formalizada por meio da Nota Jurídica nº 00006/2025/NUAR/EARB/PGF/AGU (SEI nº 32001701), a qual trata do pagamento dos honorários advocatícios relativos à Sentença Arbitral que atribuiu à ANTT os custos de execução da obra do Túnel 4.
3. Nesse sentido, será objeto de exame a incorporação de valores atinentes à prestação de contas e às desapropriações correspondentes ao 9º e 16º anos da vigência contratual da Concessionária Arteris Litoral Sul, temática em abordada no âmbito dos Processos SEI nº 50500.148160/2016-41 e SEI nº 50500.080870/2023-96, respectivamente.
4. Da mesma maneira, será considerada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos custos efetivamente comprovados relativos às postagens das notificações de autuação e de penalidade oriundas dos radares, referentes ao 16º ano de concessão, cuja análise preliminar foi conduzida no âmbito do Processo SEI nº 50505.003479/2024-17.
5. Outrossim, reputa-se passível de inclusão a repercussão dos efeitos tarifários oriundos dos custos relacionados à manutenção, conservação, monitoração e operação decorrentes da implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) no km 220 da BR-101/SC, situado na área da antiga praça de pedágio no município de Palhoça, conforme exame conduzido no âmbito do Processo SEI nº 50545.308292/2019-65.
6. Também será abordada inclusão de investimento decorrente da execução da obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul da Rodovia Federal BR-376/PR, objeto do processo nº 50500.088600/2023-23.
7. Finalmente, será igualmente objeto de análise o reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do cumprimento da Sentença Arbitral proferida no âmbito do Caso CCI nº 26.437/PFF/RLS, relacionada aos dispêndios incorridos pela Concessionária Autopista Litoral Sul na execução das obras correspondentes ao Túnel 4 do Contorno de Florianópolis – Trecho Intermediário, compreendido entre o km 207+440 e o km 208+360, na BR-116/376/PR e BR-101/SC, conforme pleito em exame no Processo SEI nº 50505.069849/2024-71.
8. O sistema rodoviário explorado pela Concessionária Autopista Litoral Sul compreende a BR-116/376/PR e BR-101/SC – Trecho Curitiba – Palhoça, conforme mapa de situação ilustrado na Figura adiante:

Figura 1 - Mapa da Concessão



9. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato de Concessão referente ao Edital nº 003/2007](#) :

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-116/376/PR e BR-101/SC – Trecho Curitiba – Palhoça
2	Extensão do Sistema Rodoviário	405,94 Km
3	Prazo do Contrato	25 (vinte e cinco) Anos
4	Data-Base do Contrato	Julho/2007
5	Assinatura do Contrato	14/02/2008
6	Início da Concessão	18/02/2008
7	Início da Cobrança de Pedágio	22/02/2009
8	18º Ano de Concessão	18/02/2025 – 17/02/2026

II. OBJETIVO

10. A presente Nota Técnica tem por escopo instruir, consolidar, propor e acompanhar a proposta de Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio (RE da TP) da Concessionária Autopista Litoral Sul S.A., referente ao [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#), conforme atribuições conferidas à GEGIR pela [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) (Art. 25, § 1º, II, a).

11. Serão consideradas as cláusulas 6.34 e 6.37 do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#), que dispõe sobre as alterações da TP decorrentes de ocorrências supervenientes que alteram os encargos da Concessionária, a saber:

6.34. Com a finalidade de assegurar, em caráter permanente, a preservação do inicial equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a Tarifa Básica de Pedágio será alterada pelas regras de revisão, previstas na legislação, no Edital, neste Contrato e na forma da regulamentação da ANTT.

[...]

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será revista para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Concessionária e a retribuição dos usuários da Rodovia, expressa no valor da Tarifa Básica de Pedágio, observado o disposto no Título V, Capítulo I, Seção I do Edital, para mais ou para menos, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato de Concessão, nos seguintes casos:

[...]

b) sempre que houver acréscimo ou supressão de encargos no PER, para mais ou para menos, conforme o caso;

c) sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato da Administração ou de interferências imprevistas resultem, comprovadamente, em variação extraordinária nos custos da Concessionária que lhe proporcione enriquecimento ou empobrecimento injustificado;

12. A [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), estabelece os requisitos para as revisões extraordinárias:

Seção IV

Revisão tarifária extraordinária

Art. 150. A revisão extraordinária tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente. (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; e (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

13. Ademais, tem-se o disposto na [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#):

Art. 12. A revisão extraordinária será processada a qualquer momento, de ofício por iniciativa da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod), nas hipóteses admitidas no contrato de concessão e no art. 150 da Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023. (Redação dada pela [INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024](#))

14. Portanto, conforme preconiza o caput do Art. 12º da [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#), esta GEGIR apresentará proposta de Revisão Extraordinária com relação aos seguintes pleitos:

VI.A – Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas das despesas com desapropriações realizadas no âmbito do 9º e do 16º anos da vigência contratual da Concessionária Arteris Litoral Sul;

VI.B – Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas dos custos incorridos com serviços de postagem e impressão das notificações de autuação e aplicação de penalidades decorrentes das infrações captadas por equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade;

VI.C – Inclusão dos custos de manutenção, conservação e monitoração da obra de implantação do PPD localizado no km 220 da BR-101/SC, no município de Palhoça/SC;

VI.D – Inclusão do valor da execução da obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul da Rodovia Federal BR-376/PR; e

VI.E – Reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do cumprimento da Sentença Arbitral relacionada aos dispêndios incorridos pela Concessionária Autopista Litoral Sul na execução das obras correspondentes ao Túnel 4 do Contorno de Florianópolis.

III. HISTÓRICO PROCESSUAL

15. O Quadro a seguir apresenta os processos administrativos, com suas respectivas correspondências encaminhadas pela Concessionária juntamente com as análises realizadas pela ANTT, as quais serão consideradas na revisão extraordinária em tela:

Quadro 2 - Pleitos de reequilíbrio

TEM	PROCESSO SEI	DESCRIÇÃO

1	50500.148160/2016-41	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas das despesas com desapropriações realizadas no âmbito do 9º ano de vigência contratual.
2	50500.080870/2023-96	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas das despesas com desapropriações realizadas no âmbito do 16º ano de vigência contratual.
3	50505.003479/2024-17	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas dos custos incorridos com serviços de postagem e impressão das notificações de autuação e aplicação de penalidades decorrentes das infrações captadas por equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade
4	50545.308292/2019-65	Inclusão dos custos de manutenção, conservação e monitoração da obra de implantação do PPD localizado no km 220 da BR-101/SC, no município de Palhoça/SC
5	50500.088600/2023-23	Inclusão do valor da execução da obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul da Rodovia Federal BR-376/PR
6	50505.069849/2024-71	Reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do cumprimento da Sentença Arbitral relacionada aos dispêndios incorridos pela Concessionária Autopista Litoral Sul na execução das obras correspondentes ao Túnel 4 do Contorno de Florianópolis

IV. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

16. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas a serem consideradas na análise:
- [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#) e respectivo Programa de Exploração da Rodovia - PER, Anexos e Termos Aditivos;
 - [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da ANTT;
 - [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;
 - [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
 - [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT;
 - [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT.

V. DISPOSIÇÕES INICIAIS

17. Cumpre destacar que, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), tem-se a exigibilidade pela apresentação individualizada dos pleitos pela Concessionária, cabendo à ANTT a análise de mérito, podendo esta ser positiva ou negativa, nas prerrogativas que lhe é posta como Poder Concedente, conforme o excerto transcrito a seguir:

§ 4º Quando a solicitação de recomposição for apresentada pela concessionária, o pedido deverá ser preenchido no formulário padrão e deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I - a descrição detalhada do evento ensejador do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, objeto do pedido de recomposição, com indicação do momento da ocorrência e demonstração de nexo de causalidade com os impactos apontados;

II - o fundamento contratual que justifica a solicitação de recomposição;

III - a estimativa da variação de investimentos, custos, despesas ou receitas, resultantes do evento ensejador do desequilíbrio, com indicação das fontes de dados e metodologias utilizadas na estimativa;

IV - a documentação comprobatória dos fatos alegados;

V - a proposta de aditamento do contrato, se for o caso;

VI - sugestão da forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos das disposições contratuais e das normas da ANTT; e

VII - outras informações e documentos que a concessionária julgar pertinentes para a análise do pleito.

Art. 6º Quaisquer discussões sobre reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão devem ser tratadas em autos próprios, apartados dos processos de revisão tarifária, cujos efeitos somente serão considerados na revisão subsequente ao trânsito em julgado da decisão da ANTT que reconheça o direito e o valor correspondente de reequilíbrio.

Parágrafo único. As medidas mitigadoras de desequilíbrios econômico-financeiros, aplicadas conforme previsto nesta Instrução Normativa, terão seus efeitos considerados na revisão subsequente à aplicação da medida.

Art. 7º Cada pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão deverá ser formulado pela concessionária de forma individualizada, admitindo-se a reunião de pleitos que apresentem conexão entre si, pelo fato ou pelo período de ocorrência. Art. 8º Acolhido ou rejeitado o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela Concessionária, por decisão definitiva da ANTT, deverá ser certificado nos autos o trânsito em julgado da decisão final. (Grifo nosso)

18. Nesse contexto, por meio da Nota Técnica SEI nº 1551/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29882649), esta GEGIR apresentou análise consolidada dos pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro formulados pela Concessionária Arteris Litoral Sul S.A., no âmbito da 20ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, reconhecendo, para fins de reequilíbrio, o montante de **R\$ 119.565.667,44 (cento e dezenove milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, a preços iniciais.
19. Contudo, ao apresentar suas considerações sobre a análise previamente realizada, por meio da Carta ALS/REG/25042202 (SEI nº 31504750), de 22/04/2025, a Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. trouxe fatos e questionamentos que, à luz da razoabilidade e da consistência técnica dos argumentos expostos, justificam a reavaliação e complementação da análise anteriormente exarada por esta Gerência.
20. Em razão disso, esta GEGIR emitiu a Nota Técnica SEI nº 3778/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 31524422), a qual tratou da adequação dos cronogramas financeiros apresentados na primeira análise, bem como da atualização dos valores, reconhecendo, ao final, o montante de **R\$ 119.546.603,87 (cento e dezenove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos)**, a preços iniciais, assim distribuído:

Figura 2 - Análise complementar I (SEI nº 31524422)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÉRITO
VI.A	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas das despesas com desapropriações realizadas no âmbito do 9º e do 16º anos da vigência contratual da Concessionária Arteris Litoral Sul	R\$ 5.873.672,70	RECONHECIDO
VI.B	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas dos custos incorridos com serviços de postagem e impressão das notificações de autuação e aplicação de penalidades decorrentes das infrações captadas por equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade	R\$ 77.957,87	RECONHECIDO
VI.C	Inclusão dos custos de manutenção, conservação e monitoração da obra de implantação do PPD localizado no km 220 da BR-101/SC, no município de Palhoça/SC	R\$ 3.970.402,18	RECONHECIDO
VI.D	Inclusão de investimento decorrente da execução da obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul da Rodovia Federal BR-376/PR	R\$ 730.151,52	RECONHECIDO
VI.E	Reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do cumprimento da Sentença Arbitral relacionada aos dispêndios incorridos pela Concessionária Autopista Litoral Sul na execução das obras correspondentes ao Túnel 4 do Contorno de Florianópolis/ Custas e Despesas Requerente Procedimento Arbitral CCI 26437/PFF/RLS	R\$ 108.894.419,60	RECONHECIDO

21. Não obstante, por meio do Despacho CGEFI SEI nº 32001740, a Gerência de Gestão Econômico-Financeira – GEGEF solicitou a esta GEGIR adoção de providências no sentido de retificar a análise complementar, notadamente no que se refere à exclusão das despesas arbitrais do escopo da Revisão Ordinária, em conformidade com o entendimento manifestado pela PF-ANTT na Nota Jurídica nº 00006/2025/NUAR/EARB/PGF/AGU (SEI nº 32001701).

22. Dessa forma, os tópicos subsequentes examinarão os pleitos de reequilíbrio considerados aptos à incorporação na 20ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#).

VI. ANÁLISE TÉCNICA

VI.A REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO 16º ANOS DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA ARTERIS LITORAL SUL

23. No âmbito da Nota Técnica SEI nº 1551/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29882649), reconheceu-se, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da prestação de contas das desapropriações realizadas no 9º ano da concessão, o montante de R\$ 4.666.651,05 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), a preços iniciais do contrato (julho/2007).

24. Na mesma linha, foi recomendada a consideração do valor de R\$ 999.732,36 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), também a preços iniciais, a título de reequilíbrio econômico-financeiro referente às desapropriações realizadas no 16º ano da concessão, conforme análise técnica consubstanciada na Nota Técnica SEI nº 10263/2024/COFAD/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 26760848).

25. No contexto em apreço, por meio da Carta ALS/REG/25042202 (SEI nº 31504750), de 22/04/2025, a Concessionária Autopista Litoral Sul manifestou concordância com os valores sugeridos, ressalvando, contudo, a necessidade de adequações nos cronogramas físico-financeiros propostos, conforme se detalha a seguir:

Item 8.1 - VI.A.i. - Prestação de contas referente as desapropriações do 9º ano

A Concessionária identificou divergência no enquadramento do Fluxo de Caixa adotado na análise da Nota Técnica SEI Nº1551/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29882649). Conforme apresentado no arquivo "Memória de Cálculo - 20ª RE ALS - NT 1551 - Ajustes LS 22- 04-25", aba "Q.5-Cronograma Desap.verificou-se que o valor referente à Desapropriação do ano 9º está sendo enquadrado no Fluxo de Caixa Marginal Novo, contudo este valor deve ser lançado no Fluxo de Caixa Marginal vigente à época, ou seja, no Fluxo de Caixa Marginal 4. Assim, solicita-se correção do lançamento para o 9º ano.

Item 8.1 - VI.A.ii. - Prestação de contas referente as desapropriações do 16º ano A Concessionária manifesta ciência e concordância com a Nota Técnica SEI Nº 1551/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29882649). (Grifo nosso)

26. Assim, apresenta-se a seguir a proposta revisada de inclusão dos valores no cronograma físico-financeiro das desapropriações referentes ao 9º e ao 16º anos da concessão, conforme indicado pela Concessionária, para que sejam considerados pela Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária – GEGEF no prosseguimento do processo revisional, nos termos a seguir expostos:

Quadro 3 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Desapropriações 9º ano.

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM	9º ANO Fev/16 - Fev/17
8.1	Desapropriações	INV	FCM4	Financeiro	R\$ 4.666.651,05	R\$ 4.666.651,05
				Físico	100%	100%
14.2.8	Custos Administrativos referente ao item 8.1	COp	FCM4	Financeiro	R\$ 169.399,43	R\$ 169.399,43
				Físico	100%	100%

(Valores em R\$ - Data base de jul/2007)

Tipo: INV - Investimento / COp - Custo Operacional

Fluxo: FCM 4 - Fluxo de Caixa Marginal Vigente no 9º ano - 20ª Revisão Extraordinária (RE)

Quadro 4 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Desapropriações 9º ano.

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM	16º ANO Fev/23 - Fev/24
8.1	Desapropriações	INV	FCM8	Financeiro	R\$ 999.732,36	R\$ 999.732,36
				Físico	100%	100%
14.2.8	Custos Administrativos referente ao item 8.1	COp	FCM8	Financeiro	R\$ 37.889,86	R\$ 37.889,86
				Físico	100%	100%

(Valores em R\$ - Data base de jul/2007)

Tipo: INV - Investimento / COp - Custo Operacional

Fluxo: FCM 8 - Fluxo de Caixa Marginal Vigente no 16º ano - 20ª Revisão Extraordinária (RE)

27. Ressalta-se que ao montante devido a título de ressarcimento pelas desapropriações deverá ser acrescido da remuneração correspondente aos custos administrativos de obras e serviços incorridos. Para tanto, foi aplicada a taxa prevista na [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), que regulamenta a remuneração dos custos administrativos das Concessionárias em razão de encargos incluídos ou excluídos dos contratos de concessão, conforme se detalha a seguir:

Art. 57. Os custos indiretos de obras deverão ser apresentados na forma de taxas sobre a soma total dos custos diretos da obra, conforme previsto no quadro:

ITEM	CUSTO INDIRETO - OBRA	TAXA SOBRE O CUSTO DIRETO DA OBRA - CD		
		CD < R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00 < CD < R\$ 200.000.000,00	CD > R\$ 200.000.000,00
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
10	Administração da Concessionária	3,79%	3,63%	3,39%

28. Isto posto, o valor apurado para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em favor da Concessionária Autopista Litoral Sul S.A, em decorrência das referidas aquisições realizadas no 9º e 16º anos da concessão, perfaz o montante de **R\$ 5.666.383,41 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)**, acrescido de **R\$ 207.289,29 (duzentos e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)**, dos custos administrativos, a preços iniciais.

VI.B REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CUSTOS INCORRIDOS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E IMPRENOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DECORRENTES DAS INFRAÇÕES CAPTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZ VELOCIDADE

29. Mediante a análise preliminar da proposta relativa à 20ª Revisão Extraordinária do [Contrato decorrente do Edital de Concessão nº 003/2007](#), reconheceu-se o valor de **R\$ 75.111,16 (setenta e cinco mil, cento e onze reais e dezesseis centavos)**, calculado a preços iniciais do contrato (julho/2007), referente à prestação de contas dos custos incorridos com serviços de postagem e impressão das notificações de autuação e aplicação de penalidades decorrentes das infrações captadas por equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade.

30. Ato contínuo, a Contínuo, mediante a Carta ALS/REG/25042202 (SEI nº 31504750), de 22/04/2025, a Concessionária manifestou ciência e concordância ao valor apurado para processamento em Revisão, a saber:

Item 11.2 - VI.B - Prestação de Contas - Postagem das Infrações

A Concessionária manifesta ciência e concordância com a Nota Técnica SEI Nº1551/2025/COGIN/GEGER/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29882649). No entanto, a Concessionária observa que o evento deve ser alocado no item PER 11.2

31. Contudo, verifica-se a necessidade de adequação no enquadramento do item PER, sendo solicitado pela Autopista Litoral Sul a mudança do item 8.1, proposto na primeira análise, para o item PER 11.2.

32. Dessa forma, apresenta-se a seguir, proposta de cronograma financeiro a ser considerado pela GEGEF nos cálculos de impacto tarifário, em decorrência da inclusão dos valores ao Fluxo de Caixa do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#):

Quadro 5 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Postagem das infrações

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM	16º ANO Fev/23 - Fev/24
11.2	Sistema de Controle de Velocidade (Custos correios)	COp	FCM3	Financeiro	R\$ 75.111,16	R\$ 75.111,16
				Físico	100%	100%
14.2.2	Custos Administrativos referente ao item 11.2	COp	FCM3	Financeiro	R\$ 2.846,71	R\$ 2.846,71
				Físico	100%	100%

(Valores em R\$ - Data base de jul/2007)

Tipo: INV - Investimento / COp - Custo Operacional

Fluxo: FCM 3 - Fluxo de Caixa Marginal Vigente - 20ª Revisão Extraordinária (RE)

VI.C INCLUSÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MONITORAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PPD LOCALIZADO NO KM 220 DA BR-101/SC, NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC

33. Conforme apurado na primeira análise da proposta da 20ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, relativa ao Contrato de Concessão da Autopista Litoral Sul, a área técnica da GEENG reconheceu o montante de **R\$ 8.770.469,59 (oito milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)**, com data-base de janeiro de 2022, destinado ao custeio dos serviços de manutenção, conservação e monitoração associados à implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, situado no km 220 da BR-101/SC, no local da antiga praça de pedágio desativada no município de Palhoça/SC.

34. Para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, propôs-se o valor de **R\$ 3.825.418,91 (três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**, atualizado para a data-base do contrato (julho de 2007), acrescido de **R\$ 144.983,27 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)**, correspondentes aos encargos administrativos, totalizando **R\$ 3.970.402,18 (três milhões, novecentos e setenta mil quatrocentos e dois reais e dezoito centavos)**, o valor a ser integralmente inserido no Fluxo de Caixa Marginal do 16º ano da concessão.

35. Entretanto, mediante a Carta ALS/REG/25042202 (SEI nº 31504750), de 22/04/2025, em que pese a Concessionária ter anuído aos valores recomendados, solicitou o ajuste na distribuição dos montantes no cronograma financeiro, com a devida distinção entre investimentos (CAPEX) e custos operacionais (OPEX), bem como a compatibilização dos respectivos desembolsos ao longo do período compreendido entre o 17º e o 25º ano da concessão, a saber:

Item x.x.1 - VI.C - Ponto de Parada e Descanso (PPD) no km 220 da BR -101/SC

A Concessionária manifesta ciência e concordância com os Custos Relacionados vinculados à implantação do PPD situado no km 220 da BR-101. Contudo, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado no PARECER Nº123/2022/COROR/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14106566), foi realizada divisão entre investimento (CAPEX) e custos operacionais (OPEX), bem como foram compatibilizados seus respectivos dispêndios anuais entre o 17º ano e o 25º ano concessão. Assim, solicita-se a correção da distribuição dos valores no cronograma, conforme apresentado no arquivo "Memória de Cálculo - 20ª RE ALS - NT 1551 - Ajustes LS 22- 04-25", aba "Q.9-Cronograma PPD", encaminhado em anexo. (Grifo nosso)

36. Isto posto, apresenta-se, a seguir, o cronograma financeiro a ser considerado pela GEGEF para fins de cálculo do impacto tarifário decorrente da inclusão dos aos custos relacionados do Ponto de Parada e Descanso (PPD), no Fluxo de Caixa do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#):

Quadro 6 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Custos Relacionados PPD

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM (Jan/22)	IRT (Jan/22)	TOTAL DO ITEM (Jul/07)	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO
------	-----------	------	-------	---------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

x.x.1	Custos Associados (CAPEX) referente ao item 5.1.29	INV	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 1.605.903,31	2,29268219586571	R\$ 700.447,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389.137,45	
				Físico	100%		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,56%	
x.x.2	Custos Associados (OPEX) referente ao item 5.1.29	COP	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 7.164.566,28	2,29268219586571	R\$ 3.124.971,40	R\$ -	R\$ 391.420,70	R\$ 346.830,66	R\$ 346.830,66	R\$ 346.830,66	R\$ 326.283,35	34
				Físico	100%		100%	0,00%	12,53%	11,10%	11,10%	11,10%	10,44%	
x.x.x	Custos Administrativos referentes aos itens x.x.1 e x.x.2	COP	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 318.368,05	2,29268219586571	R\$ 144.983,37	R\$ -	R\$ 14.834,84	R\$ 13.144,88	R\$ 13.144,88	R\$ 13.144,88	R\$ 27.114,45	1
				Físico	100%		100%	0,00%	10,23%	9,07%	9,07%	9,07%	18,70%	

(Valores em R\$ - Data base de jul/2007)
Tipo: INV - Investimento / COP - Custo Operacional
Fluxo: FCM (NOVO) - Fluxo de Caixa Marginal Proposto - 20ª Revisão Extraordinária (RE)

VI.D INCLUSÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO LOCALIZADO NO KM 668+880, NA PISTA SUL DA RODOVIA FEDE 376/PR

37. Sobre o assunto, mediante análise realizada no Parecer nº 12/2023/COGEC-II/GECON/SUOD/DIR (SEI nº 16927315) e posteriormente complementada pelo Parecer nº 25/2023/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR (SEI nº 18453604), exarado no sentido de elucidar manifestação jurídica da Procuradoria Federal junto à ANTT - PF-ANTT, realizada por meio do Parecer nº 00223/2023/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 18291910), de 16/08/2023, anuiu-se pela viabilidade de reequilibrar a Concessionária pelos custos incorridos com a execução da obra.
38. Nesse sentido, mediante a Decisão SUOD nº 523, de 28/08/2023 (SEI nº 18705287), publicada no Diário Oficial da União - DOU em 04/09/2023, foi autorizado à Concessionária elaborar o projeto executivo e orçamento com certificado de inspeção da obra.
39. Ato contínuo, mediante a Deliberação nº 314, de 18/08/2023 (SEI nº 19025285), publicada no Diário Oficial da União - DOU em 19/09/2023, foi autorizada a execução das obras, e disciplinada a realização de revisão extraordinária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, após aceite do projeto executivo e orçamento da obra.
40. Segundo análise ao orçamento realizada pela GEENG mediante Nota Técnica SEI nº 1745/2024/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 22049900), de 11/03/2024, o valor apurado para a obra foi de R\$12.144.574,38 (doze milhões, cento e quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), data-base julho/2023, na versão sem desoneração, já incluso o valor de certificação de projeto que representa um total de R\$64.136,49 (sessenta e quatro mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) a ser contratada pela Concessionária e os custos administrativos da concessionária, totalizando R\$ 314.615,50 (trezentos e quatorze mil seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos).
41. O valor de investimento proposto a preços iniciais de contrato foi de R\$ 4.867.676,78 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme apresentado na figura abaixo:

Figura 3 - Reequilíbrio Terrapleno do km 668+880 da BR-373/PR- 19ª RE da TP

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR DO INVESTIMENTO (PREÇO CORRENTE - JUL/2023)	IRT (JUN/2023)	VALOR DO INVESTIMENTO (PREÇO INICIAL - JUL/2007)
1	Obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul	INV	R\$ 11.829.958,88	2,49494264585784	R\$ 4.741.575,48
2	Custo Administrativo	INV	R\$ 314.615,50		R\$ 126.101,30
TOTAL		PREÇO CORRENTE - JUL/2023	R\$ 12.144.574,38	PREÇO INICIAL - JUL/2007	R\$ 4.867.676,78

42. Dessa maneira, o pleito foi parcialmente contemplado no âmbito da 19ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio – TP da Concessionária Autopista Litoral Sul, formalizada no Processo SEI nº 22613013 e publicada no Diário Oficial da União por meio da Deliberação nº 133, de 27 de maio de 2024 (SEI nº 23978490).
43. Contudo, conforme evidencia-se na Na Nota Técnica SEI nº 2781/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 22613013), que apresentou a proposta da referida revisão, foi proposto à GEGEF considerar, a princípio, 85% do investimento conforme regramento definido no Art. 90 da Resolução ANTT nº 6.032/2023, a saber:

Art. 90. O impacto decorrente da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão relativo à inclusão ou alteração de obras e serviços deverá ser considerado na revisão ordinária subsequente à conclusão da obra ou serviço, conforme prazos previstos em atos normativos específicos da ANTT, ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio por fases previstas nos parágrafos subsequentes.

[...]

§ 4º Quando o valor corrente das obras e serviços a serem incluídos ou alterados for, em seu conjunto, acima de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou representar mais de 30% (trinta por cento) do faturamento anual do exercício financeiro anterior, 85% (oitenta e cinco por cento) do total do impacto será implementado antes do início da primeira fase e o restante gradativamente após a conclusão de cada fase.

44. Ou seja, o valor remanescente poderá ser reequilibrado após a conclusão das obras.
45. Assim, no contexto da 19ª Revisão Extraordinária, foi estabelecido o seguinte cronograma para processamento do reequilíbrio correspondente a 85% do valor aprovado do referido pleito:

Figura 4 - Reequilíbrio faseado - Terrapleno km 668+880 da BR-376/PR - 19ª RE da TP

ITEM	DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL DO ITEM	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880	Proposta de Inclusão	FCM (NOVO)	R\$ 4.030.339,16	R\$ 4.030.339,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO ADM.	Proposta de Inclusão	FCM (NOVO)	R\$ 107.186,10	R\$ 107.186,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRONOGRAMA FÍSICO		INVESTIMENTO	100%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		CUSTO ADM.	100%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

46. Ato contínuo, a Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária - COROD SUL emitiu o Relatório Simplificado (SEI nº 27212665), no qual atesta que a obra está apta a ser definitivamente recebida, conforme estipulado no Termo de Encerramento.
47. À vista disso, revela-se pertinente e oportuno, neste momento, propor a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro referente ao valor remanescente, correspondente a 15% do investimento total vinculado às obras de recuperação do terrapleno localizado no km 668+880 da Rodovia BR-376/RS, no montante de **R\$ 730.151,52 (setecentos e trinta mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)**, a preços iniciais do contrato. Desse total, **R\$ 711.236,32 (setecentos e onze mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)** referem-se ao custo de execução da obra, e **R\$ 18.915,20 (dezoito mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos)** correspondem aos custos administrativos.
48. Ressalta-se, ainda, que, no âmbito da primeira análise da proposta de Revisão Extraordinária, foi apresentado cronograma financeiro contemplando apenas o valor residual da obra. Contudo, por meio da Carta ALS/REG/25042202 (SEI nº 31504750), de 22/04/2025, a Concessionária pleiteia o ajuste do referido cronograma para que reflita o valor global aprovado pela área técnica da ANTT para a intervenção, conforme se transcreve a seguir:

Item 1.1.5.1 - VI.D - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Terrapleno km 668+880 da BR-376/PR
A Concessionária manifesta ciência e concordância com a Nota Técnica SEI Nº 1551/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29882644) Concessionária observa que o valor apresentado na Nota técnica Nº 1551/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT corresponde aos 15% remanescentes do montante aprovado na NOTA TÉCNICA SEI 1745/2024/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI 2204990) Nesse sentido, a Concessionária solicita o ajuste para o valor global aprovado, conforme apresentado no arquivo “Memória de Cálculo - 20ª RE ALS - NT 1551 - Ajustes LS 22-04-25”, aba “Q.10-Cronograma Terrapleno”, encaminhado em anexo. (Grifo nosso)

49. A seguir, apresenta-se o cronograma financeiro a ser considerado pela GEGEF, **ressaltando-se que apenas 15% do montante será computado nos cálculos de impacto tarifário, ou seja R\$ 730.151,52**, em decorrência da inclusão do referido investimento no [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#) :

Quadro 7 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Terrapleno km 668+880 da BR-376/PR

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM (Jul/23)	IRT (Jul/23)	TOTAL DO ITEM (Jul/07)	17º ANO (Fev/24 - Fev/25)
1.1.5.1	Obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880	INV	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 11.829.958,88	2,49494264585784	R\$ 4.741.575,48	R\$ 4.741.575,48
				Físico	100%		100%	100%
14.2.8	Custos Administrativos referente ao item 1.1.5.1	COP	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 314.615,50	2,49494264585784	R\$ 126.101,30	R\$ 126.101,30
				Físico	100%		100%	100%

(Valores em R\$ - Data base de jul/2007)
Tipo: INV - Investimento / COP - Custo Operacional
Fluxo: FCM (NOVO) - Fluxo de Caixa Marginal Proposto - 20ª Revisão Extraordinária (RE)

VI.E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ARBITRAL RELACIONADA AOS DISPÊNDIOS INCORRIDOS CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA LITORAL SUL NA EXECUÇÃO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO TÚNEL 4 DO CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS

50. Conforme exposto na Nota Técnica SEI nº 3778/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 31524422), que apresenta a análise complementar da proposta de 20ª Revisão Extraordinária, foram propostos os seguintes valores para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, abrangendo tanto a execução da obra do Túnel 4 quanto os custos e despesas arbitrais correlatos:

Quadro 8 - Túnel 4 - Complementar I (SEI nº 31524422)

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA	INVESTIMENTO TOTAL (PREÇO CORRENTE)	IRT ("DEFASADO 1 MÊS)	VALOR DO INVESTIMENTO (PREÇO INICIAL - JUL/2007)
1	Projeto Executivo do Túnel 4 de Florianópolis - Trecho Intermediário BR-116/376/PR e BR-101/SC - km 207+440 à km 208+360 (Contorno de Florianópolis)	INV	jul/24	R\$ 270.987.921,25	2,60042032232204	R\$ 104.209.276,83
2	Custas e Despesas Requerente Procedimento Arbitral CCI 26437/PFF/RLS	INV	fev/25	R\$ 2.404.063,33	2,66423663921959	R\$ 902.346,02
TOTAL				R\$ 273.391.984,58		R\$ 105.111.622,85

Tipo: INV - Investimento

- 50.1. Da mesma forma, foi proposto o seguinte cronograma financeiro, com valores a preços iniciais do contrato, distribuídos entre o 14º e o 17º ano da concessão, referentes aos custos de execução da obra e às despesas advocatícias, totalizando o montante de **R\$ 108.894.419,60 (cento e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos)**:

Quadro 9 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Complementar I (SEI nº 31524422)

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO

Item Novo	Sentença arbitral - Túnel 4 e Despesas arbitrárias	INV	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 104.209.276,83	R\$ 53.615.672,93	R\$ 11.984.066,84	R\$ 36.285.670,19	R\$ 2.323.866,87
				Físico	100%	51,45%	11,50%	34,82%	2,23%
14.2.x	Custos Administrativos referente ao "Item Novo"	COp	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 3.782.796,75	R\$ 1.946.248,93	R\$ 435.021,63	R\$ 1.317.169,83	R\$ 84.356,37
				Físico	100%	100%	100%	100%	100%
x	Custas e Despesas Requerente Procedimento Arbitral CCI 26437/PFF/RLS	COp	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 902.346,02	R\$ 235.727,29	R\$ 617.743,61	R\$ 48.875,12	R\$ -
				Físico	100%	26%	68%	5%	0%

(Valores em R\$ - Data base de jul/2007)
Tipo: INV - Investimento / COp - Custo Operacional
Fluxo: FCM (NOVO) - Fluxo de Caixa Marginal Proposto - 20ª Revisão Extraordinária (RE)

51. Entretanto, consta nos autos manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, recomendando que tais valores sejam quitados por meio do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme transcrição a seguir:

III. CONCLUSÃO

27 - Diante de todo o exposto, esta Procuradoria Federal junto à ANTT manifesta-se no seguinte sentido:

a) o pagamento dos honorários sucumbenciais deve se submeter ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal;

b) quanto à impossibilidade de inclusão do reequilíbrio econômico-financeiro determinado pela Sentença Arbitral na 17ª Revisão Ordinária, recomenda-se que a ANTT continue a envidar todos os esforços para o fiel e rápido cumprimento da decisão arbitral, comprovando que, embora a própria natureza das obrigações de reequilíbrio econômico-financeiro exija análises técnicas complexas, já iniciou todas as providências administrativas cabíveis;

c) quanto ao pagamento dos custos da arbitragem, a ANTT deve proceder à atualização monetária nos termos da Decisão sobre Pedidos de Esclarecimentos à Sentença Arbitral Final e Adendo sobre Custos, nos termos do item II.3 acima explicitado.

52. A PF-ANTT aduz que o pagamento dos honorários deve ocorrer via precatório, conforme determina o art. 100 da Constituição Federal, o Decreto nº 10.025/2019 e o Enunciado 101 do FNPP, uma vez que condenações pecuniárias contra a Fazenda Pública, inclusive arbitrais, devem respeitar a ordem cronológica legal, evitando burla ao sistema e assegurando a observância dos princípios da administração pública.

53. Posto isso, diante da impossibilidade de inclusão dos valores referentes aos pagamentos arbitrais via Revisão Ordinária, impôs-se a necessidade de ajuste tanto dos valores quanto do cronograma financeiro anteriormente proposto para o referido reequilíbrio.

54. Dessa forma, apresenta-se a seguir o novo cronograma financeiro a ser considerado pela GEGEF, contendo os valores de **R\$ 107.992.073,58 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e dois mil, setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, a serem reequilibrados, referentes aos custos reconhecidos na Sentença Arbitral relativos à obra de implantação do Túnel 4, no Contorno de Florianópolis:

Quadro 10 - Proposta de Cronograma Físico-Financeiro - Sentença Arbitral - Túnel 4

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	FLUXO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL DO ITEM	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO
Item Novo	Sentença arbitral - Túnel 4	INV	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 104.209.276,83	R\$ 53.615.672,93	R\$ 11.984.066,84	R\$ 36.285.670,19	R\$ 2.323.866,87
				Físico	100%	51,45%	11,50%	34,82%	2,23%
14.2.x	Custos Administrativos referente ao "Item Novo"	COp	FCM (NOVO)	Financeiro	R\$ 3.782.796,75	R\$ 1.946.248,93	R\$ 435.021,63	R\$ 1.317.169,83	R\$ 84.356,37
				Físico	100%	100%	100%	100%	100%

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

55. Da análise empreendida no item “VI – ANÁLISE TÉCNICA”, verifica-se que a Concessionária observou integralmente as premissas estabelecidas pela ANTT para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, tendo sido reconhecidos os valores pleiteados, bem como atestada, pela área técnica competente, a efetiva execução e conclusão dos serviços correspondentes. Diante disso, esta Gerência manifesta-se favoravelmente à proposição de reequilíbrio dos custos apresentados no presente processo, no âmbito da 20ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, relativa ao Contrato decorrente do [Edital de Concessão nº 003/2007](#).

56. Apresenta-se abaixo os itens a serem considerados por meio desta revisão extraordinária:

Quadro 11 - Itens propostos para reequilíbrio pela 20ª Revisão Extraordinária Tarifa de Pedágio

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÉRITO
VI.A	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas das despesas com desapropriações realizadas no âmbito do 9º e do 16º anos da vigência contratual da Concessionária Arteris Litoral Sul	R\$ 5.873.672,70	RECONHECIDO
VI.B	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas dos custos incorridos com serviços de postagem e impressão das notificações de autuação e aplicação de penalidades decorrentes das infrações captadas por equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade	R\$ 77.957,87	RECONHECIDO
VI.C	Inclusão dos custos de manutenção, conservação e monitoração da obra de implantação do PPD localizado no km 220 da BR-101/SC, no município de Palhoça/SC	R\$ 3.970.402,18	RECONHECIDO
VI.D	inclusão de investimento decorrente da execução da obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul da Rodovia Federal BR-376/PR	R\$ 730.151,52	RECONHECIDO
VI.E	Reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do cumprimento da Sentença Arbitral relacionada aos dispêndios incorridos pela Concessionária Autopista Litoral Sul na execução das obras correspondentes ao Túnel 4 do Contorno de Florianópolis	R\$ 107.992.073,58	RECONHECIDO

VIII. CONCLUSÃO

57. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta da Concessionária Autopista Litoral Sul S.A., pois foram apresentadas tempestivamente por seu representante legal, ressaltando-se que essa análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária nos termos dos documentos juntados aos autos e nos processos relacionados.

58. Diante das considerações acima tecidas, após análise técnica, e cumprindo os requisitos contratuais e regulamentares, apresentamos abaixo a tabela contendo o valor apurado e resumo para a proposta da 20ª Revisão Extraordinária do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#):

Quadro 12 - Valor Consolidado - Proposta de 20ª RE da TP

ITEM	DESCRIÇÃO	ANÁLISE	TERMO ADITIVO	TIPO DO EVENTO	FLUXO DE CAIXA	VALOR	OBSERVAÇÃO	
VI.A	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas das despesas com desapropriações realizadas no âmbito do 9º e do 16º anos da vigência contratual da Concessionária Arteris Litoral Sul	Nota Técnica SEI nº 2337/2025/COFAD/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30571952) Nota Técnica SEI nº 10263/2024/COFAD/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 26760848)	NÃO	REEQUILÍBRIO	MARGINAL	R\$ 5.873.672,70	☒	ACRÉSCIMO DA TP
VI.B	Reequilíbrio econômico-financeiro referente à prestação de contas dos custos incorridos com serviços de postagem e impressão das notificações de autuação e aplicação de penalidades decorrentes das infrações captadas por equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade	Nota Técnica SEI nº 4529/2024/COFOR/GEFOP/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 23907086)	NÃO	REEQUILÍBRIO	MARGINAL	R\$ 77.957,87	☒	ACRÉSCIMO DA TP
VI.C	Inclusão dos custos de manutenção, conservação e monitoração da obra de implantação do PPD localizado no km 220 da BR-101/SC, no município de Palhoça/SC	Parecer nº 561/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 13818043)	NÃO	INCLUSÃO	MARGINAL	R\$ 3.970.402,18	☒	ACRÉSCIMO DA TP
VI.D	Inclusão de investimento decorrente da execução da obra de Recuperação de Terrapleno localizado no km 668+880, na Pista Sul da Rodovia Federal BR-376/PR	Parecer nº 25/2023/COGIN/GEIR/SUOD/DIR (SEI nº 18453604)	NÃO	INCLUSÃO	MARGINAL	R\$ 730.151,52	☒	ACRÉSCIMO DA TP
VI.E	Reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do cumprimento da Sentença Arbitral relacionada aos dispêndios incorridos pela Concessionária Autopista Litoral Sul na execução das obras correspondentes ao Túnel 4 do Contorno de Florianópolis	Nota Técnica SEI nº 1454/2025/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29820912)	NÃO	REEQUILÍBRIO	MARGINAL	R\$ 107.992.073,58	☒	ACRÉSCIMO DA TP

59. Cabe ressaltar que, embora o valor aprovado pela GEENG esteja apto a compor o presente processo revisional, os correspondentes efeitos tarifários somente poderão ser implementados, no âmbito de futura Revisão Ordinária (RO), após a efetiva conclusão das obras, nos termos da regulamentação aplicável.
60. Por fim, objetivando o prosseguimento dos trâmites regulamentares previstos na [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), após de acordo da SUOD, sugere-se o encaminhamento de Despacho à GEGEF, informando sobre o resultado da presente análise da Proposta desta GEGIR da 20ª Revisão Extraordinária da TP do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#).
61. Considerando o exposto na presente Nota Técnica, submete-se à apreciação superior para chancela e posteriores trâmites pertinentes para alteração do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2007](#), conforme apresentado.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

FERNANDO DE FREITAS BEZERRA

Superintendente de Infraestrutura Rodoviária



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS**, Coordenador(a), em 20/05/2025, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS**, Gerente, em 20/05/2025, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE FREITAS BEZERRA**, Superintendente, em 20/05/2025, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32308573** e o código CRC **E9CDB0AA**.

